BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

VERORDNUNG · MP_03 · SCHWELLEN

Welche **Schwellenwerte** gelten beim Übertritt von der Grundschule in die Sek I, und welche **Fächer** zählen für den Schnitt?

Welche **Schwellenwerte** gelten beim Übertritt von der Grundschule in die Sek I, und welche **Fächer** zählen für den Schnitt?

ANTWORT

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

Übertritt GS → Sek I

Mai-Übertrittszeugnis · GrSO § 6

Fächer: **D / M / HSU** — NICHT alle Fächer

Ziel-Schulart	Schwelle
Gymnasium	**≤ 2,33**
Realschule	**≤ 2,66**
Mittelschule	*alle übrigen*

Quelle: GrSO § 6 + B9.2.3 (Schularten/Bildungswege).

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Wer ist nach **BV Art. 133** Träger der Bildung in Bayern?

Wer ist nach **BV Art. 133** Träger der Bildung in Bayern?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

BV Art. 133 Abs. 1

Bildung erfolgt durch **öffentliche Anstalten**.

Tragende Akteure wirken zusammen:

- **Staat**
- **Gemeinde**

Zusätzlich Bildungsträger sein können: anerkannte **Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften**.

Quelle: BV Art. 133 Abs. 1.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Welcher **Maßstab** gilt für Schullaufbahn-Entscheidungen, und welcher Faktor ist **explizit ausgeschlossen**?

Welcher **Maßstab** gilt für Schullaufbahn-Entscheidungen, und welcher Faktor ist **explizit ausgeschlossen**?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 132

„Mannigfaltigkeit der Lebensberufe"

Maßstab der Schullaufbahn-Entscheidung:

- **Anlagen**
- **Neigungen**
- **Leistung**
- **innere Berufung**

Ausgeschlossen: wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung der Eltern.

Quelle: Art. 132. Anti-Diskriminierungs-Klausel.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Wer ist **Träger der Bildung** in Bayern?

Wer ist **Träger der Bildung** in Bayern?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 133/1

Bildung erfolgt durch **öffentliche Anstalten**:

- **Staat**
- **Gemeinde**

Zusätzlich: anerkannte **Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften**.

Quelle: Art. 133/1.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Worauf hat jeder Bewohner Bayerns einen verfassungsrechtlichen **Bildungsanspruch**?

Worauf hat jeder Bewohner Bayerns einen verfassungsrechtlichen **Bildungsanspruch**?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 128/1

Anspruch auf eine den erkennbaren **Fähigkeiten** und der inneren **Berufung** entsprechende **Ausbildung**.

Quelle: Art. 128/1.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Welche zwei zentralen verfassungsrechtlichen **Garantien** gibt es für die schulische Ausbildung?

Welche zwei zentralen verfassungsrechtlichen **Garantien** gibt es für die schulische Ausbildung?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 129

/1: Schulpflicht in Volks- und Berufsschule.

/2: Unentgeltlichkeit des Unterrichts an diesen Schulen.

Quelle: Art. 129/1, /2.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

VERFASSUNG

Welche Voraussetzung müssen **Privatschulen** in Bayern erfüllen?

Welche Voraussetzung müssen **Privatschulen** in Bayern erfüllen?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 134/1

Privatschulen müssen den im bayerischen Recht festgelegten **Anforderungen entsprechen**.

Sie bedürfen einer **staatlichen Genehmigung** für Errichtung und Betrieb.

Quelle: Art. 134/1. Konkretisierung: BayEUG Art. 90 ff.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Wie gliedert sich das **bayerische Schulwesen**?

Wie gliedert sich das **bayerische Schulwesen**?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 6

Dreigliedriges System

Allgemein bildend: **GS · MS · RS · Gym**
(+ Abendrealschule, Abendgymnasium, Kolleg)

Beruflich: **BS · BFS · WS · FS · FOS · BOS**

Sonderformen: **Förderschulen · Schulen für Kranke · Privatschulen**

Quelle: Art. 6.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Welche **Klassenstufen** umfassen Grundschule, Mittelschule, Realschule und Gymnasium?

Welche **Klassenstufen** umfassen Grundschule, Mittelschule, Realschule und Gymnasium?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 7, 7a, 8, 9

Schulart	Art.	Jgst.
Grundschule	Art. 7	**1–4**
Mittelschule	Art. 7a	**5–9, M-Zug bis 10**
Realschule	Art. 8	**5–10**
Gymnasium	Art. 9	**5–13 (G9)**

Merksatz: Sek I = Jgst. 5–10 · Sek II ab Jgst. 11.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Welche **Förderschwerpunkte** kennt das bayerische Schulrecht?

Welche **Förderschwerpunkte** kennt das bayerische Schulrecht?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 20/1 — 7 Förderschwerpunkte

1. **Sehen**
2. **Hören**
3. **körperlich-motorische Entwicklung**
4. **geistige Entwicklung**
5. **Sprache**
6. **Lernen**
7. **emotionale-soziale Entwicklung**

Aufbau: Grundschulstufe (1–4) · Mittelschulstufe (5–9/10) · Berufsschulstufe.

Quelle: Art. 19–24, insb. Art. 20/1.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Welche **beruflichen Schularten** existieren in Bayern und was bedeuten ihre Abkürzungen?

Welche **beruflichen Schularten** existieren in Bayern und was bedeuten ihre Abkürzungen?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 11–18

Kürzel	Bedeutung
BS	Berufsschule
BFS	Berufsfachschule
WS	Wirtschaftsschule
FS	Fachschule (Meister)
FOS	Fachoberschule
BOS	Berufsoberschule

Hinweis: FOS+13 / BOS+13 → allgemeine Hochschulreife mit 2. FS.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULARTEN

Wie unterscheiden sich **Ersatz- und Ergänzungsschulen** hinsichtlich Schulpflicht-Erfüllung?

Wie unterscheiden sich **Ersatz- und Ergänzungsschulen** hinsichtlich Schulpflicht-Erfüllung?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 90–105 — Privatschulen

Ersatzschulen (Art. 91–101)

Entsprechen öff. Schulen → **Schulpflicht erfüllbar**.

- *staatlich genehmigt:* Lehrplan-konform; Abschluss als externer Prüfling
- *staatlich anerkannt:* gleiche Zeugnisberechtigungen

Ergänzungsschulen (Art. 102–104)

Entsprechen **NICHT** öff. Schulen → idR **keine Schulpflicht-Erfüllung**.

Beispiele: Dolmetscher-, Schauspielschule.

Beispiele Ersatz: Montessori, Waldorf.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Wann **beginnt** die Schulpflicht in Bayern, und wie lange **dauert** sie insgesamt?

Wann **beginnt** die Schulpflicht in Bayern, und wie lange **dauert** sie insgesamt?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 35

Beginn: Vollendung des **6. Lebensjahres** · Stichtag **30.09.**

Gesamtdauer: **12 Jahre** = **9 J. Vollzeit + 3 J. Berufsschule**

Quelle: Art. 35 i.V.m. BV Art. 129. Gilt ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Wie ist der **Einschulungskorridor** geregelt, und welche Sondervoraussetzung gilt für **Spätgeborene**?

Wie ist der **Einschulungskorridor** geregelt, und welche Sondervoraussetzung gilt für **Spätgeborene**?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 37 — Einschulungskorridor

Korridor-Kinder: 6. Lj. zwischen **01.07.** und **30.09.**

→ *Eltern entscheiden:* Einschulung oder **Zurückstellung um 1 Jahr**.

„Kann-Kinder": nach **31.12.** Geborene

→ Einschulung nur mit **schulpsychologischem Gutachten**.

Hintergrund: seit SJ 2019/20 — Korridor erweitert Eltern-Entscheidungsspielraum.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Wann beginnt die Schulpflicht bei **Migrationshintergrund**, und wie weit darf von der altersgleichen Jahrgangsstufe abgewichen werden?

Wann beginnt die Schulpflicht bei **Migrationshintergrund**, und wie weit darf von der altersgleichen Jahrgangsstufe abgewichen werden?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 35 (B9.2.1)

Beginn: **3 Monate nach Zuzug**

(Aufenthaltsgestattung/-erlaubnis/Duldung/vollziehbare Ausreisepflicht)

Einweisung: idR **altersgleich**

Abweichung um bis zu **2 Jgst. tiefer** nur bei **allgemein mangelndem Bildungsstand**

⚠ **NICHT** bei reinem Sprachdefizit tiefer einweisen.

Hinweis: Keine Verlängerung der Schulpflicht durch tiefere Einweisung.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Wie ist die **Berufsschulpflicht** zeitlich befristet, und welche Altersgrenze gilt absolut?

Wie ist die **Berufsschulpflicht** zeitlich befristet, und welche Altersgrenze gilt absolut?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 39

Beginn: nach Ende der Vollzeitschulpflicht.

Dauer: **3 BS-Jahre** (Spanne 2–3½).

Absolute Grenze: spätestens Ende des Schuljahres, in dem SuS das **21. Lebensjahr** vollendet.

Wiederaufleben: bei Auszubildenden mit MSA, sobald Ausbildung beginnt.

Quelle: Art. 39, insb. /3.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · SCHULPFLICHT

Worin unterscheiden sich **Schulpflicht** und **Schulzwang** rechtlich?

Worin unterscheiden sich **Schulpflicht** und **Schulzwang** rechtlich?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 76, 118, 119

Schulpflicht-Überwachung

Art. 76 i.V.m. § 20 BaySchO · Eltern + Schule überwachen gemeinsam.
Grundpflicht aller SuS.

Schulzwang

Art. 118 · Antrag SL bei **Kreisverwaltungsbehörde** → zwangsweise Zuführung.
Sanktionsmechanismus.

Ordnungswidrigkeit

Art. 119 — Geldbuße bei Unterlassung der Anmeldung.

⚠ **FALLE:** Schulpflicht und Schulzwang sind **KEINE Synonyme**.

BV
BayEUG
GSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Wie funktioniert der **Probeunterricht** beim Übertritt von der Grundschule, und welche **Sonderregel** greift bei knappem Ergebnis?

Wie funktioniert der **Probeunterricht** beim Übertritt von der Grundschule, und welche **Sonderregel** greift bei knappem Ergebnis?

ANTWORT

BV
BayEUG
GSO
KMBek
Haus.

Probeunterricht GS → Gym/RS

Dauer: **3 Tage** schriftlich + mündlich

Fächer: **D und M**

Bestanden

mind. **1×3 + 1×4** in D/M

Elternwillen-Regel

Bei **2× Note 4** können Eltern entscheiden, dass das Kind **trotzdem aufgenommen** wird.

Hinweis: Eltern können Probeunterricht auch unabhängig vom Schnitt beantragen.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Welche **Übertrittsschwellen** gelten in der **Gelenkklasse** Jgst. 5 der Mittelschule?

Welche **Übertrittsschwellen** gelten in der **Gelenkklasse** Jgst. 5 der Mittelschule?

ANTWORT

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

§ 6 — MS Jgst. 5 → Sek I

Gelenkklasse · Jahreszeugnis

Fächer: **D + M** — NICHT D/M/HSU wie GS!

Ziel	D + M
Gymnasium	≤ 2,0
Realschule	≤ 2,5

Härtefall: LK-Konferenz bei nachgewiesenen persönlichen Beeinträchtigungen.

Quelle: § 6.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Welche **Notenschnitte** qualifizieren für die einzelnen Stufen des **M-Zugs**?

Welche **Notenschnitte** qualifizieren für die einzelnen Stufen des **M-Zugs**?

ANTWORT

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

§ 7 — M-Zug-Aufnahme

*Schnitt aus **D + M + E***

M-Stufe	Schnitt	Zusatz
M7	≤ 2,66	—
M8 / M9	≤ 2,33	—
M10	≤ 2,33	+ Quali

Sonst: Aufnahmeprüfung in letzter Sommerferienwoche.

Durchlässigkeit: Rückkehr MS ↔ M-Zug jederzeit (§ 8/3).

BV
BayEUG
WSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Welche Voraussetzung gilt für den Wechsel von der Mittelschule auf die **4-stufige Wirtschaftsschule**?

Welche Voraussetzung gilt für den Wechsel von der Mittelschule auf die **4-stufige Wirtschaftsschule**?

ANTWORT

BV
BayEUG
WSO
KMBek
Haus.

MS Jgst. 6./7. → 4-stufige WS

Direktaufnahme

Schnitt **D + M + E ≤ 2,66** im Zwischen-/Jahreszeugnis → uneingeschränkt.

Alternative

M-Zug-Vorrückungserlaubnis aus 7. Klasse.

Sonst: Probeunterricht (3 Tage).

Hinweis: WS-Hürde unter Gym/RS — wichtige Beratungs-Option.

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

SCHWELLEN

Welche besondere Regelung gilt für **Probearbeiten** im 4. Jahrgang vor dem Übertrittszeugnis?

Welche besondere Regelung gilt für **Probearbeiten** im 4. Jahrgang vor dem Übertrittszeugnis?

ANTWORT

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

§ 10/1, /3 — Sondernorm Jgst. 4

Vor dem ÜZ

Mindestens **4 Unterrichtswochen probearbeitenfrei** pro Fach D/M/HSU.

Bis zum ÜZ

Insgesamt **18 Probearbeiten** in D/M/HSU.

Verteilung

Durch **LK-Konferenz** festgelegt.
Typisch: **10 D / 4 M / 4 HSU** (kann abweichen).

Quelle: § 10/1, /3. Gesamtzahl 18 normiert.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Wie weit reicht das **Elternwahlrecht** im bayerischen Schulwesen, und welche Grenze setzt das Gesetz?

Wie weit reicht das **Elternwahlrecht** im bayerischen Schulwesen, und welche Grenze setzt das Gesetz?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 44 — Elternwahlrecht

Wahlrecht

Eltern wählen **Schulart, Ausbildungs- und Fachrichtung**.

Aufnahmekriterium

Eignung und Leistung

⚠ **FALLE:** Wahlrecht ist **nicht absolut**. Schwellen + Probeunterricht bleiben zentral.

Quelle: Art. 44.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Auf welcher gesetzlichen Grundlage beruht der **Wechsel zwischen Schularten**, und wo finden sich die konkreten Regelungen?

Auf welcher gesetzlichen Grundlage beruht der **Wechsel zwischen Schularten**, und wo finden sich die konkreten Regelungen?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 43 — Schulartwechsel

Gesetzesebene

Art. 43 regelt den Wechsel als **Durchlässigkeits-Grundsatz**.

Verordnungsebene

- **BaySchO** — schulartübergreifend
- **GrSO · MSO · RSO · GSO** — schulartspezifisch

Merksatz: Grundsatz auf Gesetzesebene · Mechanik auf Verordnungsebene.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Nennen Sie die drei wichtigsten **Aufstiegswege** ab Mittelschule bis zur Hochschulreife.

Nennen Sie die drei wichtigsten **Aufstiegswege** ab Mittelschule bis zur Hochschulreife.

ANTWORT

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

3 Aufstiegswege ab MS

(A) M-Zug

M7 → M8 → M9 → **M10**
→ **mittlerer Schulabschluss**

(B) Quali + Berufsausbildung + FOS

Quali → BS → MSA bzw. **Quabi** → FOS 11/12 → **Fachabi**
→ ggf. FOS 13 / BOS → **allg. Hochschulreife**

(C) Wirtschaftsschule

ab Jgst. 6./7. (Schnitt 2,66 D+M+E)
→ **mittlerer Schulabschluss**

Quelle: §§ 7, 8, 19–34.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Wie setzt sich die **Notenbildung** beim qualifizierenden Mittelschulabschluss zusammen, und welche **Fächer** werden geprüft?

Wie setzt sich die **Notenbildung** beim qualifizierenden Mittelschulabschluss zusammen, und welche **Fächer** werden geprüft?

ANTWORT

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

§§ 19–34 — Quali

Ende Jgst. 9 · freiwillige externe Prüfung

Notenzusammensetzung

50 % Jahresfortgang **50 % Prüfung**

Prüfungsfächer

Schriftlich: D · M · E · PCB · GSE · Arbeitslehre

Projektprüfung: Berufsorientierung (BO)

Quabi (§ 34): Quali + Berufsausbildungsabschluss → mittlerer Schulabschluss.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Welche drei **Abschlüsse** bietet die bayerische Mittelschule?

Welche drei **Abschlüsse** bietet die bayerische Mittelschule?

ANTWORT

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

§§ 19–34 — 3 MS-Abschlüsse

1. Erfolgreicher MS-Abschluss

Jgst. 9 · Durchschnitt Vorrückungsfächer **≥ 4,00**
+ max. **3 Fächer** schlechter als 4 (Note 6 zählt 2× Note 5)

2. Quali

freiwillig Ende Jgst. 9 · 50 % Jahresfortgang + 50 % Prüfung

3. Mittlerer Schulabschluss in M10

M-Zug · schriftliche, mündliche, praktische Prüfungen

Sonderform: Praxisklasse-Abschluss (§ 22).

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · SCHWELLEN

Welche **Schwellen** und **Fächer** gelten beim Übertritt GS → Sek I — und welche Werte sind häufige Verwechslungen?

Welche **Schwellen** und **Fächer** gelten beim Übertritt GS → Sek I — und welche Werte sind häufige Verwechslungen?

ANTWORT

BV
BayEUG
GrSO
KMBek
Haus.

§ 6 — Schwellen-Verwechslung

Hochfrequenz-Falle der Schulrätin

Schulart	RICHTIG	FALSCH
Gymnasium	2,33	~~2,5~~
Realschule	2,66	~~3,0~~

Fächer: D / M / HSU ~~— alle Fächer~~

Quelle: § 6 + B9.2.3.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · SCHULARTEN

Gilt die Aussage „Die Grundschule ist die **erste und gemeinsame Schule**" absolut?

Gilt die Aussage „Die Grundschule ist die **erste und gemeinsame Schule**" absolut?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Antwort: **NEIN — nicht absolut**

Ausnahmen

- **Förderschule** ab Jgst. 1
- **Vorschulische Einrichtungen (SVE)** als Teil der Förderschule

⚠ **Falle:** Wer GS als ausnahmslos darstellt, fällt in die Falle.

Quelle: Art. 7, 19. Kompendium S. 30 (Fall Sildi).

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · VORKURS

Wie ist der **Vorkurs Deutsch 240** zeitlich strukturiert, und welche Verteilung gilt zwischen den Institutionen?

Wie ist der **Vorkurs Deutsch 240** zeitlich strukturiert, und welche Verteilung gilt zwischen den Institutionen?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Vorkurs Deutsch 240

Parameter	Wert
Stundenanzahl	**240 Stunden**
Dauer	**1,5 Schuljahre** (vorletztes + letztes KiTa-Jahr)
Aufteilung	**je hälftig** in **KiGa und Grundschule**

⚠ **FALLE:** Häufig verwechselt — ~~1 Jahr~~ · ~~2 Jahre~~ · sondern exakt **1,5 Jahre**.

Quelle: KMBek Vorkurs Deutsch 240.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Welche **Beratungspflicht** haben Schule und Lehrkraft gegenüber Eltern und Schülern in Schullaufbahn-Fragen?

Welche **Beratungspflicht** haben Schule und Lehrkraft gegenüber Eltern und Schülern in Schullaufbahn-Fragen?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Art. 78 — Beratungspflicht

Wer berät?

Schule und **jede Lehrkraft**

Worüber?

- **Schullaufbahn**
- **Wahl der Bildungsmöglichkeiten**
  entsprechend Anlagen + Fähigkeiten

Hinweis: Muss-Vorschrift, nicht Kann-Vorschrift.

Quelle: Art. 78. Praxis: KL muss bei ÜZ-Konflikten objektiv beraten.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SYNTHESE

Skizzieren Sie das **bayerische Schulsystem** in seiner Norm-Hierarchie: auf welcher **Ebene** ist was geregelt?

Skizzieren Sie das **bayerische Schulsystem** in seiner Norm-Hierarchie: auf welcher **Ebene** ist was geregelt?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Schulsystem über alle 4 Norm-Ebenen

BV (Verfassung): Art. 128/132 (Bildungsanspruch + Maßstab) · Art. 133/134 (öff. Anstalten + Privatschul-Genehmigung)

BayEUG (Gesetz): Art. 6 (Schularten-Katalog) · Art. 35/37/39 (Schulpflicht) · Art. 43/44 (Wechsel + Elternwahlrecht)

BaySchO/GrSO/MSO/RSO/GSO (VO): Schwellen, Probearbeiten, Aufnahmeverfahren — Konkretisierung des Gesetzes

KMBek (Richtlinie): Vorkurs Deutsch 240, Aufnahme-Bek — operative Detailregelung

Kernsatz: gegliedert (jede Schulart eigenes Profil) + **durchlässig** (Wechsel an jeder Schnittstelle).

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

VORRÜCKEN

Welche **Optionen** kennt die Mittelschule am Schuljahres-Ende, wenn ein SuS knapp scheitert oder herausragt?

Welche **Optionen** kennt die Mittelschule am Schuljahres-Ende, wenn ein SuS knapp scheitert oder herausragt?

ANTWORT

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

3 Optionen am Schuljahres-Ende

1. Vorrücken auf Probe

Bei **knappem Notenbild** · Bestätigung am Halbjahr.

2. Wiederholen

Freiwillig (Antrag) oder **Pflicht** bei Nicht-Vorrücken. Wiederholungsfrist beachten.

3. Überspringen

Auf **Antrag** + **Leistungsnachweis** + **SL-Genehmigung**. Verkürzt Vollzeitschulpflicht (keine Streckung).

Vorrückungsfächer MS: D · M · E + Pflichtfach nach Jgst.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Welche **Eskalationsstufen** folgen, wenn Eltern ihr Kind nicht zur Schule schicken?

Welche **Eskalationsstufen** folgen, wenn Eltern ihr Kind nicht zur Schule schicken?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Schulzwang-Eskalation Art. 76 → 119 → 118 → 120

Stufe 1 — Überwachung

Art. 76 i.V.m. § 20 BaySchO · Eltern + Schule überwachen gemeinsam.

Stufe 2 — Ordnungswidrigkeit

Art. 119 · **Geldbuße** bei Unterlassung der Anmeldung.

Stufe 3 — Schulzwang

Art. 118 · SL-Antrag bei **Kreisverwaltungsbehörde** → **zwangsweise Zuführung**.

Stufe 4 — Grundrechtseinschränkung

Art. 120 · Einschränkung der Grundrechte **Freiheit der Person** + **Unverletzlichkeit der Wohnung** zugunsten der Schulpflicht.

Quelle: Art. 76, 118, 119, 120 + § 20 BaySchO.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

SCHULPFLICHT

Welche **Schritte** umfasst das Schulaufnahmeverfahren in Bayern, und welches **Prinzip** regelt die Schulwahl?

Welche **Schritte** umfasst das Schulaufnahmeverfahren in Bayern, und welches **Prinzip** regelt die Schulwahl?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Schulaufnahmeverfahren — 4 Schritte

1. Schuleingangsuntersuchung
Durch das **Gesundheitsamt** · **Pflicht** für alle einzuschulenden Kinder.

2. Aufnahmeentscheidung
Durch die **Schulleitung**.

3. Sprengelprinzip
SuS besucht **Schule des Wohnsprengels**. Ausnahme nur via **Gastschulantrag**.

4. Zurückstellung (alternativ)
Bei körperlich/geistig/sozial fehlender **Schulreife** · SL-Entscheid nach **ärztlicher / schulpsychologischer Begutachtung**.

Quelle: Art. 35, 37 + Schul-VO.

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

DURCHLÄSSIGKEIT

Welche **Sonderabschlüsse** bietet die Mittelschule über ESA, Quali und MSA hinaus?

Welche **Sonderabschlüsse** bietet die Mittelschule über ESA, Quali und MSA hinaus?

ANTWORT

BV
BayEUG
MSO
KMBek
Haus.

2 zusätzliche MS-Abschlüsse

Praxisklasse-Abschluss · § 22

Theorieentlastete Prüfung für SuS mit Praxis-Schwerpunkt.

D / DaZ:	90 Min
M:	60 Min
Fächerverbund:	45 Min
Projekt:	AWT

Quabi · § 34

Quali + **Berufsausbildungsabschluss** → erzielt **MSA-Wirkung** (mittlerer Schulabschluss).

Quelle: §§ 22, 34. MS-Gesamt: ESA · Quali · MSA · Praxis · Quabi.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

⚠ FALLE · MIGRATION

Welche Voraussetzungen + **Falle** gelten bei Schulpflicht von zugezogenen SuS?

Welche Voraussetzungen + **Falle** gelten bei Schulpflicht von zugezogenen SuS?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

Migration — Schulpflicht-Voraussetzungen

Beginn

3 Monate nach Zuzug bei Aufenthaltsstatus: **Gestattung · Erlaubnis · Duldung · vollziehbare Ausreisepflicht**.

Einweisung

idR **altersgleich**; Abweichung max. **2 Jgst. tiefer**.

⚠ **FALLE:** Tiefereinweisung NUR bei **allgemein mangelndem Bildungsstand**. **NICHT** bei reinem Sprachdefizit. Keine **Schulpflicht-Verlängerung** durch tiefere Einweisung.

Quelle: Art. 35 + B9.2.1.

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

DISTANZUNTERRICHT

Welche **Teilnahmepflichten** gelten im Distanzunterricht?

Welche **Teilnahmepflichten** gelten im Distanzunterricht?

ANTWORT

BV
BayEUG
BaySchO
KMBek
Haus.

§ 19/4 BaySchO + Art. 56/4 S. 3 BayEUG

verpflichtender Charakter seit SJ 2020/21

SuS-Pflicht

Aktive Teilnahmepflicht · „virtueller Startschuss" + Rückmeldung auf Arbeitsaufträge.

Eltern-Pflicht

Meldepflicht bei Verhinderung (§ 20/1 BaySchO).

Bei Verweigerung

Beratungs-/Unterstützungs-Plan (Schulpsych. · Beratungs-LK · Sozialpäd. · KL-Kontrollanrufe) → ggf. **Erziehungs-/Ordnungsmaßnahmen**.

Hinweis: Mündl. LNW im Distanz-U. grundsätzlich möglich.

BV

BayEUG

BaySchO

KMBek

Haus.

SCHULPFLICHT

Welche **3 Stufen** kennt das Recht, dem Unterricht fernzubleiben oder von einem Fach befreit zu werden?

Welche **3 Stufen** kennt das Recht, dem Unterricht fernzubleiben oder von einem Fach befreit zu werden?

ANTWORT

BV

BayEUG

BaySchO

KMBek

Haus.

3 Stufen — aufsteigende Eingriffstiefe

1. Verhinderung

Bei **zwingenden Gründen** (z. B. Krankheit). Eltern-Meldepflicht.

2. Beurlaubung

In **dringenden Ausnahmefällen**: religiöse Pflichten · Erholungsaufenthalt · Schwangerschaft.

3. Befreiung

Einzelne Fächer (ganz oder teilweise) · zeitlich begrenzt.

Quelle: BaySchO + B9.2.1.